

## CAPÍTULO I - ROBO

### ARTÍCULO 330.- Definición Básica

Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley.

### ARTÍCULO 331.- Momento de Consumación

Para tener por consumado el robo, se estará a la ejecución del apoderamiento, aun cuando el culpable abandone la cosa o lo despojen de ella.

## CAPÍTULO II - PENALIDADES Y CALIFICATIVAS (EL NÚCLEO DEL ROBO RESIDENCIAL)

### ARTÍCULO 333.- Robo Calificado por Lugar (Casa Habitación)

El delito de robo se sancionará con mayor severidad (Robo Calificado) cuando se cometa:

Fracción I: En casa habitación, en un paraje deprimido, o en lugar cerrado, estando o no habitado en el momento de la comisión, o en sus dependencias (patios, jardines, cocheras).

Fracción II: Aprovechando la consternación que causen una inundación, incendio, naufragio, terremoto u otra calamidad pública o desgracia particular del ofendido.

### ARTÍCULO 334.- Robo con Violencia o por Escalamiento / Fractura

Se considerará agravado y se aumentarán las penas cuando el robo se ejecute:

Fracción I. Con Violencia: Cuando para cometerlo se aplique violencia física o moral sobre las personas, o se amenace con armas o simulacros de ellas.

Fracción II. Por Fractura o Escalamiento: Cuando se penetre al lugar del hecho por medio de fractura de puertas, ventanas, paredes, techos, o mediante el uso de llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos análogos; o bien, escalando bardas o cercas.

Fracción III. Por Dos o Más Personas: Cuando el delito se cometa por una banda, pandilla o el concurso de dos o más personas de común acuerdo.

### CAPÍTULO III - DELITOS RELACIONADOS (RECEPTACIÓN)

#### ARTÍCULO 338 BIS.- Receptación (Venta de Objetos Robados)

Comete el delito de receptación quien, después de la ejecución de un robo y sin haber tenido participación en él, adquiera, reciba, oculte, comercialice o posea objetos, instrumentos o productos del robo, a sabiendas de su procedencia ilícita o existiendo indicios fundados para presumirla.

Nota operativa para el Analista: Este artículo aplica cuando detienen a sospechosos vendiendo las televisiones o joyas robadas en el Centro o en casas de empeño de Mérida, pero no los cacharon metiéndose a la casa.

### CAPÍTULO IV - DISPOSICIONES PROCESALES (FLAGRANCIA)

#### ARTÍCULO 340.- Requisito de Procedibilidad

El robo en casa habitación se perseguirá de oficio. No requiere querrella (denuncia) necesaria de la parte afectada para que la policía actúe y detenga al sujeto si es sorprendido en el acto o inmediatamente después.